

Nr. 81 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 12. April 1938

R 43 II/694, Bl. 120 Reinkonzept¹
Druck: UuF XI, Nr. 2602d

Beginn:
Beginn:

[Beteiligung des Stellvertreters des Führers an der Gesetzgebung auch der Länder]

An die Herren Reichsminister

Durch den Erlaß des Führers vom 27. Juli 1934² – Rk. 6798 – und die mit meinem Schreiben vom 6. April 1935 – Rk. 2749 – mitgeteilte ergänzende Anordnung³, die ich in Abschrift beifüge, hat der Führer und Reichskanzler bestimmt, daß der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Heß, bei der Bearbeitung von Gesetz- und Verordnungsentwürfen einschließlich aller Ausführungsbestimmungen und Durchführungsvorschriften, soweit sie im Reichsgesetzblatt veröffentlicht werden, die Stellung eines beteiligten Reichsministers hat.

Im Auftrag des Führers und Reichskanzlers beehre ich mich als weitere ergänzende Anordnung des Führers und Reichskanzlers mitzuteilen:

Der Stellvertreter des Führers ist auch bei der Zustimmung der Reichsminister zu Landesgesetzen und Rechtsverordnungen der Länder auf Grund des § 3 der Ersten Verordnung über den Neuaufbau des Reichs vom 2. Februar 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 81)⁴ zu beteiligen.

Soweit die Reichsminister bereits in einem früheren Zeitpunkt Gesetze oder Rechtsverordnungen bearbeiten oder an ihrer Bearbeitung beteiligt sind, ist der Stellvertreter des Führers gleichfalls beteiligter Reichsminister.

Dies gilt auch für Gesetze und Rechtsverordnungen des Landes Österreich.

L[ammers]

¹ Umdruck in R 43 II/139a, Bl. 14; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12583. – Der Entwurf zu dem vorliegenden Erlaß, gefaßt als AnO Hitlers, war Lammers am 12. 4. 1938 von MR Joh. Müller vom Stab des StdF übergeben worden; R 43 II/694, Bl. 118. Noch am selben Tag hatte ihn MD Kritzingen in die Form eines RdErl. gebracht und Lammers ihn nach Vortrag bei Hitler (Anhang, FV 197*) ausgefertigt. Das Einverständnis des StdF mit der Neufassung wurde am 13. 4. nachträglich eingeholt; ebd. Bl. 119.

² ARH I/2, Nr. 380.

³ S. ARH II/2, Anhang FV 368*.

⁴ Vgl. ARH I/2, Nrr. 294, 357; BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 51–57.

Zitierhinweis

Nr. 81 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 12. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d081>